

1501887-57.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... e jogar bolsa com drogas não é trafico, aplicar precedente repetitivo, da 6ª Turma do STJ, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição de pena ser menor de 21 anos de idade, tráfico privilegiado no máximo legal, regime aberto. Pena repressiva de direito. Pugnou pelo direito de apelar em liberdade, pois, a não presença do réu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501887-57.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501887-57.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2193756/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 19105044 - 02º D.P. GUARULHOS, 1590/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2193756 - 02º D.P. GUARULHOS, 2193756/2021 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENAN OLAIA BEZERRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

RENAN OLAIA BEZERRA foi denunciado por violação ao artigo 33 caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de julho de 2021, por volta de 22h15min, na Viela Abril, altura do número 76, Cabuçu, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, drogas: 68 invólucros de cocaína e 23 de maconha, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física.

Ofertada a defesa preliminar, a denuncia foi recebida, o réu foi citado, durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. Fixação da pena base acima do mínimo legal, face variedade das drogas, na terceira fase, aplicação do privilégio no mínimo legal, e fixação de regime semiaberto.

A Defesa pugnou pela absolvição, destacou a invalidade das provas oriundas da atuação de guardas municipais, pois eles estavam atuando em função da polícia militar, sair correndo e jogar bolsa com drogas não é tráfico, aplicar precedente repetitivo, da 6ª Turma do STJ, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição de pena ser menor de 21 anos de idade, tráfico privilegiado no máximo legal, regime aberto. Pena repressiva de direito. Pugnou pelo direito de apelar em liberdade, pois, a não presença do réu a audiência deve ser interpretada de forma ampla, está inserta ao direito ao silêncio.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 57/59), exame químico toxicológico definitivo (fls. 55/56), positivo para substâncias entorpecentes.

A autoria também é certa.

O réu na fase policial ficou em silêncio (fls. 4), em juízo nada esclareceu.

Em que pese o silêncio do acusado, as testemunhas foram uníssonas em apontarem o acusado em situação de traficância.

A testemunha Laudecir disse que estava em patrulhamento, assim, que o réu os avistou lançou para fora uma sacola, que continha cocaína e maconha, o réu disse que a droga era do seu irmão.

A testemunha Pedro recordou-se que estava em patrulhamento, porque havia escola municipal no local, assim que o increpado viu a viatura ele lançou fora uma sacola, o réu se negou a se submeter a revista, com ele nada foi localizado, no interior da bolsa localizou as substâncias entorpecentes, o acusado deu nome do irmão e não o próprio dele, depois constatou a identidade do acusado. Esclareceu que estava em patrulhamento no exercício regular da sua atividade, destacou que todos os locais que patrulhou são pertencentes ao Município, escola, UBS fazem patrulhamento aos bens municipais e no deslocamento se depararam com o réu. Onde passaram existem academias populares, nas praças, o propósito é evitar a atuação de vândulos, neste dia passou pelo local dos fatos que é caminho necessário para chegar a escola municipal.

Pois bem, o depoimento dos guardas municipais, somados a apreensão de drogas, cocaína, maconha, separadas para a venda, são provas suficientes a lastrear o édito condenatório.

Neste ponto destaco que não houve desvio da atividade dos guardas, não há que se falar nos frutos da árvore envenenada, pois, os guardas encontraram o réu, portando drogas e lançando a sacola com entorpecentes durante o deslocamento pela cidade que estão vinculados. Não estavam em papel de investigação.

Os guardas municipais são pessoas estranhas ao réu, não tem motivo para incriminá-lo injustamente, a prisão em flagrante efetuada por guarda municipal é legal e

Constitucional como a prisão em flagrante efetuada por qualquer do povo. O artigo 301 do CPP é expresso: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o guarda municipal é qualquer do povo. Nesse sentido STJ:

"Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do artigo 301 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 675.507/SP5ª T., Rel. João Otávio Noronha; 14.09.2021.).

A Lei Federal 13.022/2014 dispõe que a guarda municipal, no seu território, pode exercer a posição de força auxiliar das forças estaduais e federais na segurança pública e no âmbito do flagrante o artigo 5º, inciso XIV da citada Lei determina a guarda municipal: "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário."

Por fim, o tipo penal do artigo 33 da lei 11.343/06 é de ação múltipla, constitui tráfico não só vender, mas guardar, transportar, ter em depósito drogas com o fito de comercializar, assim, diante da quantidade de drogas apreendidas 91 unidades entre cocaína e maconha, escondidas na pochete do réu, localização dele num ponto de drogas, evidnete que ele trazia consigo, transportava os entorpecentes com o fim de comercializa-lo.

Portanto de rigor a condenação, passo a dosimetria da pena.

DA PENA.

Na primeira fase, com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, face variedade e quantidade de drogas e dinheiro apreendido, fruto da venda, assim, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que permita a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, pois o réu é primário e não foram colhidos mais elementos que permitam o afastamento do privilégio, todavia, não há comprovação de ocupação lícita, a quantidade de drogas apreendidas não é irrelevante, reduzo a pena no mínimo legal, de 1/6, restando a pena no patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Face valor final da pena, circunstancias judiciais desfavoráveis, impossível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA É O INICIAL SEMIABERTO, pois, adoto como razão de decidir, acórdão proferido pela 3ª Camara do TJSP, autos 1500245-12.2019.8.26.0570. "Não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do regime fechado, é de rigor a modificação para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no HC 596.603, de observância obrigatória. Diante desse entendimento, fixo o regime inicial semiaberto, diante da primariedade, benefício do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º b do Código Penal".

Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária de 402 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

O exposto, julgo procedente a ação e condeno RENAN OLAIA BEZERRA por violação ao artigo 33 caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, sob o regime inicial SEMIABERTO e à pena

pecuniária de 402 (QUATROCENTOS E DOIS) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas, a perda do dinheiro em favor da União.

O réu responde ao processo em liberdade, compareceu no final da audiência, poderá apelar em liberdade.

Isento o réu de custas.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e o respectivo mandado de prisão.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA